

Checklist k povolení ČNB a spuštění směnárny

Praktický přehled kroků, dokumentů a povinností od přípravy žádosti po zahájení provozu

Jak s checklistem pracovat

Tento přehled shrnuje hlavní kroky pro získání povolení k činnosti směnárníka a pro zákonné spuštění provozu. Rozsah příloh a povinností se liší podle právní formy, vlastnické struktury, počtu zapojených osob a provozního modelu. Zaškrtněte splněné body a u každé položky sledujte její štítek.

POVINNÉ	PODLE SITUACE	DOPORUČENÉ
Zpravidla zákonná povinnost pro běžný provozní model.	Záleží na právní formě, osobách nebo způsobu provozu.	Praktický krok pro hladké řízení a kontrolu.

1. Před podáním žádosti

☐	Právní forma a identifikace žadatele Rozhodněte, zda bude žadatelem podnikající fyzická osoba, existující společnost, nebo zakladatel dosud nevzniklé právnické osoby.	DOPORUČENÉ
☐	Územní vazba na Českou republiku Žadatel musí mít sídlo, obchodní závod nebo jeho část v České republice.	POVINNÉ
☐	Vlastnická a řídicí struktura Určete vedoucí osoby, osobu skutečně řídící směnářenskou činnost a skutečné majitele. U složitější struktury připravte přehledné schéma.	PODLE SITUACE
☐	Důvěryhodnost relevantních osob Důvěryhodnost musí splňovat žadatel, jeho vedoucí osoby i skuteční majitelé. Předem prověřte možné překážky a připravte podklady pro formuláře ČNB.	POVINNÉ
☐	Osoba skutečně řídící směnářenskou činnost Určete konkrétní osobu, která bude činnost fakticky řídit a odpovídat za její provozní nastavení.	POVINNÉ
☐	Vzdělání a zákaz souběžného řízení Tato osoba musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou a nesmí současně řídit směnářenskou činnost jiného směnárníka, ledaže jde o směnárníka ve stejném koncernu.	POVINNÉ
☐	Provozní model a plán provozovny Určete místo, provozní dobu, měny, personál, hotovostní logistiku, technické vybavení, bezpečnost a způsob evidence.	DOPORUČENÉ
☐	Financování a bankovní obslužnost Připravte podklady k původu počátečních prostředků, očekávaným objemům a obchodnímu modelu pro bankovní AML/KYC posouzení.	DOPORUČENÉ
☐	Vztah k dalším činnostem U hotelu, kempu, cestovní kanceláře nebo jiné činnosti nastavte oddělení procesů, dokladů, hotovosti a evidencí.	PODLE SITUACE

2. Žádost o povolení

☐	Přístup do aplikace REGIS Ověřte technické předpoklady, oprávnění osoby podávající žádost a možnost připojit požadované přílohy v akceptovaném elektronickém formátu.	POVINNÉ
☐	Elektronická žádost prostřednictvím REGIS Žádost o udělení povolení se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace REGIS ČNB. Jiný způsob podání není přípustný.	POVINNÉ
☐	Identifikační a korporátní dokumenty Připravte přílohy podle typu žadatele: doklad o oprávnění k podnikání, zakladatelské dokumenty, identifikační údaje a další podklady vyžadované aktuálním formulářem.	POVINNÉ
☐	Doklady k důvěryhodnosti Použijte aktuální formuláře ČNB pro žadatele, vedoucí osoby a skutečné majitele v rozsahu odpovídajícím právní formě a struktuře žadatele.	POVINNÉ
☐	Doklady vydané cizím státem o bezúhonnosti Mohou být vyžadovány podle státního občanství, sídla či pobočky a podle nepřetržitého pobytu v zahraničí delšího než 6 měsíců v posledních 3 letech; zpravidla nesmějí být starší než 3 měsíce.	PODLE SITUACE
☐	Doklad o dosaženém vzdělání Doložte maturitní vysvědčení nebo vyšší dosažené vzdělání osoby, která bude směnářskou činnost skutečně řídit. U zahraničního dokladu ověřte požadavek na překlad či uznání.	POVINNÉ
☐	Plná moc pro zástupce Jedná-li za žadatele zástupce, přiložte plnou moc v odpovídajícím rozsahu.	PODLE SITUACE
☐	Správní poplatek 10 000 Kč Poplatek uhradte podle platebních instrukcí, které ČNB zašle po řádném podání žádosti prostřednictvím REGIS.	POVINNÉ
☐	Řízení komunikace s ČNB Určete osobu, která bude sledovat REGIS, datovou schránku a kontaktní e-mail a koordinovat včasné doplnění žádosti podle výzev ČNB.	DOPORUČENÉ

3. Provozovna a zákaznické dokumenty

☐	Oznámení provozovny ČNB Provozovnu oznamte prostřednictvím REGIS nejméně 3 pracovní dny před zahájením činnosti. Změny oznamujte bez zbytečného odkladu.	POVINNÉ
☐	Označení provozovny Provozovna musí být viditelně označena obchodní firmou, názvem nebo jménem provozovatele a provozní dobou určenou pro styk s veřejností.	POVINNÉ
☐	Kurzovní lístek se zákonnými náležitostmi Uveďte nejméně výhodné směnné kurzy, informace o právu na odstoupení. Lístek musí být přehledný, jasně oddělený a alespoň v českém a anglickém jazyce.	POVINNÉ
☐	Pravidla pro kurzy, úplatu a výhodnější nabídku Obchod nesmí proběhnout za méně výhodných podmínek než na kurzovním lístku. Úplatu lze účtovat jen v zákonných případech; konkrétní výhodnější kurz se v provozovně a jejím bezprostředním okolí nepropaguje.	POVINNÉ
☐	Předsmluvní informace nad 1 000 EUR Přesáhne-li částka složená zákazníkem ekvivalent 1 000 EUR, poskytněte s dostatečným předstihem před obchodem zákonné informace v textové podobě, alespoň česky a anglicky.	POVINNÉ

☐	Doklad o provedeném směnárenském obchodu Vydejte jej bez zbytečného odkladu, v textové podobě a alespoň česky a anglicky. Musí obsahovat všechny zákonné údaje včetně poučení o odstoupení, možnosti podat stížnost ČNB a mimosoudního řešení sporu před finančním arbitrem.	POVINNÉ
☐	Poučení o právu na odstoupení Zákazník může zpravidla odstoupit do 3 hodin v provozovně, kde byl obchod proveden. Lhůta běží jen během provozní doby.	POVINNÉ
☐	Postup a doklad při odstoupení Nastavte oprávnění zaměstnanců, vrácení plnění, evidenci případu a vydání samostatného dokladu o odstoupení bez zbytečného odkladu, alespoň česky a anglicky.	POVINNÉ
☐	Evidence směnárenských obchodů Každý obchod zaevidujte bez zbytečného odkladu, nejpozději do konce dne, v nepřerušené číselné řadě alespoň za každou provozovnu. Záznamy uchovávejte do konce šestého kalendářního roku.	POVINNÉ
☐	Osvědčení k rozpoznávání bankovek a mincí Osoby, které posuzují pravost bankovek a mincí nebo je vracejí do oběhu, musí mít odpovídající osvědčení; typ odborného kurzu se odvíjí od měn, se kterými směnárna pracuje.	POVINNÉ
☐	Platební karty a bezhotovostní prvky Před zapojením karty, platební brány, QR platby nebo bezhotovostní výplaty ověřte, zda model zůstává směnárenskou činností a nepředstavuje poskytování platební služby.	PODLE SITUACE
☐	Stížnosti a spotřebitelská komunikace Nastavte odpovědnost, lhůty, evidenci a způsob vyřizování stížností, včetně komunikace s ČNB a součinnosti při mimosoudním řešení sporu.	DOPORUČENÉ
☐	Hotovost, bezpečnost a mimořádné události Připravte pravidla pro denní uzávěrku, přístupová oprávnění, podezřelé či padělané peníze, loupež, výpadek systému a náhradní provoz.	DOPORUČENÉ

4. AML, sankce a ochrana údajů

Směnárník je finanční institucí a povinnou osobou podle AML zákona. Povinnosti zpravidla vznikají udělením povolení k činnosti směnárníka.

☐	Písemný SVZ a písemné hodnocení rizik Vypracujte je do 60 dnů od vzniku postavení povinné osoby, pokud se neuplatní úzká zákonná výjimka. Dokumenty musí odpovídat skutečnému provozu, být schváleny statutárním orgánem a průběžně aktualizovány.	PODLE SITUACE
☐	Reálně zavedené AML postupy I při výjimce z písemného vyhotovení musí být v praxi zavedeny a uplatňovány odpovídající strategie, kontrolní postupy a komunikace podle rizik směnární.	POVINNÉ
☐	Pověřený člen statutárního orgánu U právnické osoby písemně pověřte člena statutárního orgánu, který podle § 22a AML zákona zajišťuje plnění AML povinností. U jednočlenného statutárního orgánu se za pověřeného považuje jeho jediný člen.	PODLE SITUACE
☐	Kontaktní osoba Finančního analytickému úřadu Kontaktní osoba musí splňovat zákonné požadavky a nelze ji externě outsourcovat. Oznámení podejte do 30 dnů od vzniku postavení povinné osoby, změny do 15 dnů, předepsaným formulářem z datové schránky.	POVINNÉ
☐	Postup pro identifikaci klienta Identifikaci proveďte nejpozději, když je zřejmé, že jednorázový obchod přesáhne 1 000 EUR, a dále při vzniku obchodního vztahu, podezřelém obchodu a v ostatních zákonných případech.	POVINNÉ

☐	Postup pro kontrolu klienta Kontrola se uplatní zejména u obchodu alespoň 15 000 EUR, PEP, vysoce rizikové třetí země, podezřelého obchodu a dalších zákonných situací. Rozsah musí odpovídat riziku.	POVINNÉ
☐	Skutečný majitel a vlastnická struktura klienta Nastavte postup pro zjištění a ověření skutečného majitele, pochopení vlastnické a řídicí struktury a postup při zjištění nesrovnalostí podle § 15a AML zákona.	POVINNÉ
☐	Politicky exponované osoby (PEP) Určete, koho a kdy prověřujete, jak status PEP aktualizujete a jaká zesílená opatření použijete, včetně potřebných schválení a zjištění původu majetku či prostředků.	POVINNÉ
☐	Mezinárodní sankce Prověřujte osoby a struktury v potřebném rozsahu a nastavte postup pro pozitivní shodu, neprovedení či zablokování obchodu, oznámení a uchování důkazů o kontrole.	POVINNÉ
☐	Odmítnutí nebo neuskutečnění obchodu Stanovte, kdy obchod neprovést, zejména nelze-li dokončit identifikaci nebo kontrolu, klient neposkytne součinnost nebo nastane jiný zákonný důvod.	POVINNÉ
☐	Podezřelý obchod, odklad a mlčenlivost Zpracujte typické znaky pro směnárenský provoz, interní vyhodnocení, oznámení FAÚ bez zbytečného odkladu, případný odklad splnění příkazu a zákaz upozornit klienta.	POVINNÉ
☐	AML školení zaměstnanců a dalších osob Školení proveďte před zařazením na příslušnou práci a následně alespoň jednou za 12 kalendářních měsíců. Evidenci data, obsahu a účastníků uchovávejte nejméně 5 let.	POVINNÉ
☐	Vnitřní oznamovací systém (Whistleblowing) Je-li požadován, nastavte bezpečný systém umožňující anonymní oznámení zaměstnancům a dalším osobám činným pro směnárnou; systém nesmí být veden třetí osobou.	PODLE SITUACE
☐	AML archivace a auditní stopa Identifikační a kontrolní údaje, kopie dokladů, záznamy o obchodech a provedených krocích uchovávejte zpravidla 10 let a zajistěte jejich rychlé zpřístupnění oprávněným orgánům.	POVINNÉ
☐	Informace o zpracování osobních údajů Připravte informaci pro klienty o zpracování údajů pro AML účely, pravidla přístupů, zabezpečení a výmazu; při použití kamer doplňte odpovídající GDPR dokumentaci.	POVINNÉ
☐	Důkaz o provedených kontrolách Uchovávejte výstupy kontroly, rizikový profil, vyžádané dokumenty, schválení a odůvodnění rozhodnutí. Samotný výsledek nástroje bez doloženého postupu zpravidla nestačí.	DOPORUČENÉ

Důležitá poznámka k SVZ

Směrník písemný SVZ ani jeho změny standardně automaticky neoznamuje ČNB; musí je však umět předložit na vyžádání. Výjimka z písemného SVZ nebo písemného hodnocení rizik neznamená výjimku z praktického plnění AML povinností.

5. Po udělení povolení; provoz

☐	Kontrola připravenosti před otevřením Před prvním obchodem ověřte oznámení provozovny, aktuální zákaznické dokumenty, evidenci, AML postupy, školení osob, osvědčení a technickou funkčnost.	DOPORUČENÉ
☐	Reporting ČNB – SMENOB26 nebo SMENOB25 Při nákupu nebo prodeji cizí měny alespoň za 20 mil. Kč v předchozím roce se podává SMENOB26 čtvrtletně do 15 dnů po čtvrtletí; jinak SMENOB25 ročně do 20. února.	POVINNÉ
☐	Oznamování změn ČNB Změny údajů uvedených v žádosti a jejich přílohách oznamujte ČNB bez zbytečného odkladu; stejně postupujte u změn oznámené provozovny.	POVINNÉ
☐	Sledování datové schránky a regulatorní komunikace Nastavte pravidelnou kontrolu zpráv, zastupitelnost, evidenci doručení a hlídání procesních lhůt.	DOPORUČENÉ
☐	Pravidelná aktualizace dokumentace Aktualizujte dokumenty při změně právních předpisů, organizace, personálu, produktů, technologií, měn nebo rizik. Neaktuální formuláře vyřadte z provozu.	POVINNÉ
☐	Roční compliance kalendář Zahrňte reporting, školení, revizi SVZ a hodnocení rizik, kontaktní osoby, kurzovní lístek, vzory dokladů, GDPR a smluvní vztahy.	DOPORUČENÉ
☐	Vnitřní kontrola nebo testovací směna Pravidelně prověřte kurzovní lístek, doklady, odstoupení, identifikaci, kontrolu, evidenci a znalosti personálu; zjištění i nápravná opatření zaznamenejte.	DOPORUČENÉ
☐	Připravenost na kontrolu ČNB nebo FAÚ Udržujte jednotný přehled aktuálních dokumentů, odpovědných osob a důkazů o plnění povinností a postup pro rychlou součinnost s kontrolním orgánem.	DOPORUČENÉ

Potřebujete ověřit, co Vám ještě chybí?

Úvodní 15minutová orientační konzultace je zdarma.

Během krátkého hovoru společně ověříme, které oblasti je ve Vašem případě potřeba doplnit a jaký může být další postup.

PEERS advokátní kancelář, s.r.o. | matyas.moska@peers.law | +420 605 006 807

City Tower, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 | www.pravoprosmenarny.cz

Právní stav k 27. 8. 2026. Informace mají obecnou povahu a nenahrazují posouzení konkrétního případu; rozsah povinností se může lišit podle provozního modelu. Udělení povolení ani výsledek kontroly nelze zaručit.